وهي ثيب فقولها ان كان دعواه وطأها بعد ثبوت عنته وتاجيله وان كانت بكرا وثبت عنته وبكارتها أجل سنة وعليها اليمين ان قال أزلتها وعادت القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ما أشار اليه بقوله (وقسم يختص بالانثى وهو) شيآن أحدهما (كون فرجها مسدودا لا يسلك كذكر) فان كان بأصل الخلقة فرتقاء بالمد وهو تلاحم الشفرين وان لم يكن باصل الخلقة فقرناء أو عفلاء والقرن لحم زائد يسد الفرج والعفل ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها فلا يسلك فيه الذكر * الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأة ما أشار اليه بقوله (أو به) اي الفرج (بخر) وهو نتن في الفرج يثور عند الوطء (أو) بالفرج (قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها) أو ما بين مخرج بول ومني (أو كونها مستحاضة) في الاصح القسم الثالث من العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشار اليه بقوله (وقسم مشترك) يعني بين الرجال والنساء (وهو الجنون ولو أحيانا) يعني ولو كان يخنق في الاحيان (والجذام والبرص وبخر الفم) وهو نتنه قال في الفروع قال بعض أصحابنا يستعمل للبخر السواك ويأخذ في كل يوم ورقة آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة واستعمال الكرفس ومضغ المصطكا جيد فيه وامساك الذهب في الفم يزيل البخر (والباسور والناصور) وهما داآن في المقعدة فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس أو كالحمص أو كالعنب أو كالتوت ومنه ما هو داخل المقعدة وينقسم كل من ذلك الى ما يسيل والى ما لا يسيل والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد (واستطلاق البول أو) استطلاق (الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم) سواء كان مختصا أو مشتركا (لا بغيره) أي غير ما ذكر (كعرج وعور وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش) وقراع لا ريح له وكون أحدهما عقيما أو نحيفا جدا أو سمينا جدا أو كسيحا لان ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه قال في شرح المقنع ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم الا الحسن فانه قال اذا وجد الآخر عقيما يخير وأحب أحمد أن يبين أمره

(فصل) ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا العالم به) اي بالعيب (وقت العقد) قال في الفروع ومتى زال العيب فلا فسخ وكذا ان علم حال العقد (والفسخ على التراخي) لانه خيار ثبت لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص (لا يسقط في العنة الا بقولها) أسقطت حقي من الخيار بعنته أو (رضيت) به عنينا (أو باعترافها بوطئه في قبلها) لا بتمكينها من الوطء لانه واجب عليها التعلم ازالت عنته أم لا (ويسقط) خيار من له الخيار (في غير العنة) كخيار شرط وخيار عيب (بالقول) كقوله أسقطت الفسخ (و) يسقط (بما يدل على الرضا من وطء) اذا كان الخيار للزوج لانه يدل على رغبته فيها (أو تمكين) من وطء ان كان الخيار لها لانه دليل على رغبتها فيه (مع العلم) بالعيب (ولا يصح الفسخ هنا) أي في خيار العيب (وفي خيار الشرط بلا) حكم (حاكم) فيفسخه الحاكم أو يرده الى من له الخيار فيفسخه ويصح في غيبة زوج والاولى مع حضوره والفسخ لا ينقص عدد الطلاق وله رجعتها بنكاح جديد ويكون عقده على طلاق ثلاث حيث لم يسبق له طلاق وكذا الفسخ للاعسار وفسخ الحاكم على المولي ونحوهما (فان فسخ) النكاح (قبل الدخول فلا مهر) عليه سواء كان الفسخ من الرجل